



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028, ANNUALITÀ 2026, 2027,2028 FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI PROFESSIONALI PER IL TRIENNO 2026/2028. (VAR 15/2026)

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 riguardante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

"Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG n. 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla-osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTE le variazioni al Bilancio 2026/2028 adottate fino alla data del presente provvedimento;

VISTA la determinazione del sostituto della Direttrice Generale n. 1605 Prot. Int. n. 38332 del 10/08/2026 di adozione della variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026/2028 e presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio, in attesa del nulla-osta della Giunta Regionale;

VISTA la nota prot. int. n. 45462 del 22.09.2026 con la quale il Direttore del Servizio Risorse Umane richiedeva una variazione compensativa al bilancio 2026-2028 con istituzione di tre nuovi capitoli, per l'annualità 2026 in termini di competenza e cassa e per le annualità 2027 e 2028 in termini di competenza, finalizzata alla riallocazione e all'integrazione delle risorse destinate al finanziamento delle progressioni professionali del personale non dirigente, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alla spesa di personale allocati in diverse missioni e programmi, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 32/34 del 24.06.2026 e della nota della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione prot. n. 24638 del 06.07.2026;

VISTA la relazione illustrativa del Servizio Risorse Umane, prot. n. 46144 del 25.09.2026, avente ad oggetto "Quantificazione e costituzione del Fondo per le Progressioni Professionali del personale non dirigente. Variazione compensativa al bilancio pluriennale 2026-2028", predisposta ai sensi della citata nota della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione prot. n. 24638 del 06.07.2026, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge regionale 6 febbraio 2026, n. 3, recante disposizioni in materia di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

valorizzazione delle risorse umane e di incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e per le progressioni professionali del personale degli enti e delle Agenzie del sistema Regione;

VISTO

l'articolo 1 della citata legge regionale n. 3/2026, ai sensi del quale gli enti e le Agenzie del sistema Regione possono incrementare, a valere sulle disponibilità del proprio bilancio, le risorse per il finanziamento del Fondo per le progressioni professionali, nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e di trattamento economico del personale, nonché dei criteri stabiliti dal Contratto collettivo regionale di lavoro vigente;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 32/34 del 24.06.2026, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2026. Criteri per l'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e per le progressioni professionali del personale del sistema Regione. Indirizzi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998", con la quale, con riferimento al Fondo per le progressioni professionali, è stato disposto di autorizzare ciascun ente all'incremento del rispettivo Fondo nella misura necessaria a consentire, nell'arco del triennio 2024-2026, il transito dell'intero contingente avente i requisiti al transito nell'annualità 2024, fermo restando che tale disposizione non deve comportare la riapertura delle progressioni già definite;

CONSIDERATO

che la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 32/34 del 24.06.2026 ha altresì disposto che ciascun ente regionale adotti, entro i limiti stabiliti dalla deliberazione medesima, apposita variazione al proprio bilancio 2026-2028, necessaria per iscrivere le risorse destinate all'incremento dei fondi di posizione e di progressione, comprensive degli oneri riflessi e dell'IRAP, in appositi capitoli di spesa;

CONSIDERATO

che sulla base della ricognizione effettuata e del prospetto allegato alla relazione illustrativa del Servizio Risorse Umane, il costo complessivo necessario a garantire il transito del personale avente diritto è stato quantificato, per la parte retributiva, in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

complessivi euro 494.960,34, cui si aggiungono euro 193.133,52 per oneri riflessi e IRAP, per un costo complessivo annuo pari a euro 688.093,86 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028;

DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, l'Agenzia ha provveduto alla ricognizione del personale non dirigente in possesso dei requisiti per la progressione professionale alla data del 01.01.2024, come specificato nell'allegato A "Costituzione Fondo personale con requisiti al 01.01.2024" della relazione illustrativa;

DATO ATTO che, con determinazione del Servizio Risorse Umane n. 807 del 04.05.2026, è stato costituito il Fondo per le progressioni professionali per l'anno 2026, per una quota già stanziata in bilancio pari complessivamente a euro 249.810,17, di cui euro 179.693,69 per la parte retributiva ed euro 70.116,48 per oneri riflessi e IRAP, all'interno dei capitoli ordinari della spesa del personale, come asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota acquisita al protocollo dell'Agenzia al n. 31102 del 07.07.2026, come indicato nell'allegato B "Nota Enti e Agenzie Arpas" della relazione illustrativa;

CONSIDERATO pertanto che, al fine di garantire la copertura finanziaria del costo complessivo delle progressioni professionali per il triennio 2026/2028, risulta necessario incrementare gli stanziamenti di bilancio per complessivi euro 438.283,69, di cui euro 315.266,65 per la parte retributiva ed euro 123.017,04 per oneri riflessi e IRAP;

DATO ATTO che la variazione di bilancio oggetto del presente provvedimento è di natura compensativa e viene finanziata mediante la riduzione di stanziamenti di altri capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale allocati in diverse missioni e programmi del bilancio, secondo quanto dettagliatamente riportato nell'allegato C "Variazione finanziamento progressioni professionali 2026-2028" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la variazione prevede l'istituzione di tre appositi capitoli di spesa destinati, rispettivamente, al Fondo per le progressioni professionali, ai relativi oneri contributivi e all'IRAP, nei quali viene complessivamente riallocato, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, l'intero fabbisogno necessario al finanziamento delle progressioni professionali, pari a euro 688.093,86 annui, secondo quanto previsto dalla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

deliberazione della Giunta Regionale n. 32/34 del 24.06.2026 e dalla nota della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione prot. n. 24638 del 06.07.2026;

DATO ATTO altresì che la spesa di personale prevista per l'anno 2026 rispetta il limite determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come specificato nell'allegato D "Tab. Limiti 2011-2013" della relazione illustrativa;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla variazione del bilancio di previsione 2026-2028, secondo quanto riportato nell'allegato "Variazione finanziamento progressioni professionali", al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle risorse destinate al Fondo per le progressioni professionali del personale non dirigente e nel "Riepilogo per capitoli facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. 6/2006 che prevede che l'ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale;

VISTO VISTO l'articolo 47 del D.lgs. 118/2011 che prevede che gli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria:

- adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del medesimo decreto;
- i relativi bilanci sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione;

VISTO l'art 51 del Decreto Legislativo 118/2011, avente ad oggetto "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale";

VISTO l'art. 40 del D.lgs. 118/2011, avente ad oggetto "Equilibri di bilancio";

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso in calce dalla Direttrice del Servizio Ragioneria e finanze;

Per le motivazioni di cui in premessa;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DETERMINA

- ART.1** di approvare la variazione compensativa al bilancio 2026/2028 con istituzione di tre nuovi capitoli, per le annualità 2026 in termini di competenza e cassa, 2027 e 2028 in termini di competenza, finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria dell'incremento del Fondo per le progressioni professionali del personale non dirigente per il triennio 2026/2028/, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 3, della deliberazione della Giunta Regionale n. 32/34 del 24.06.2026 e della nota della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione prot. n. 24638 del 06.07.2026, come riportato in dettaglio negli allegati Riepilogo per capitoli e Spese dettaglio per capitoli, costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- ART.2** di dare atto che, sulla base della ricognizione effettuata e del prospetto allegato alla relazione illustrativa del Servizio Risorse Umane, il costo complessivo necessario a garantire il transito del personale avente diritto è quantificato, per la parte retributiva, in complessivi euro 494.960,34, cui si aggiungono euro 193.133,52 per oneri riflessi e IRAP, per un costo complessivo annuo pari a euro 688.093,86;
- ART.3** di dare atto che la presente variazione mantiene invariato il pareggio finanziario del bilancio di previsione 2026/2028, in quanto all'iscrizione di euro 688.093,86 annui nei tre nuovi capitoli corrispondono riduzioni di pari importo operate sui capitoli relativi alla spesa del personale, allocati in diverse missioni e programmi, come dimostrato negli allegati A e C e Sintesi Variazione, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ART.4** di dare atto, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 118/2011, che con il presente atto sono assicurati gli equilibri del bilancio 2026-2028 e che il fondo di cassa finale non assume valore negativo;
- ART.6** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.
- ART.7** di trasmettere la presente Determinazione all'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente, vista la mancata costituzione del Comitato di Coordinamento di cui all' art. 9 della L.R. n. 6 2006, per l'autorizzazione a trasmettere la presente variazione di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

ART.8

bilancio al controllo degli Assessorati competenti prescritto dalla L.R. 14/1995 e al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del parere di competenza;

di trasmettere, successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente e del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia, la presente Determinazione agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna competenti in materia di controllo ai sensi della L.R. 14/95 e 6/2006 per l'acquisizione del nulla-osta della Giunta Regionale;

ART.9

di pubblicare la presente Determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, dando atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rilascio del parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e del nulla-osta della Giunta Regionale;

ART.10

di dare atto che l'allegato n. 7 denominato Allegato A_Costituzione FONDO - Pers. 1.1.2024 non è oggetto di pubblicazione in quanto includente categorie particolari di dati personali soggetti a privacy.

La Direttrice Generale
Nicoletta Vannina Ornano

Siglato da :

TERESA D'ORIANO



Firmato digitalmente da
NICOLETTA VANNINA ORNANO
30/09/2026 10:41:40